



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
CSS 26701/2023

Paraná, 16 de febrero de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**AGUIRRES, HUGO CESAR CONTRA ANSES SOBRE RETIRO POR INVALIDEZ (ART 49 P.4. LEY 24.241)**", Expte. N° CSS 26071/2023, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso directo interpuesto el 08/03/2023 por el Sr. Hugo César Aguirres contra el Dictamen de fecha 02/03/2022 de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en el Expte. N° 008-P-00352/22 que dictaminó un porcentaje de incapacidad del 26,51%.

Radicadas las actuaciones en esta Cámara, se corre vista al Sr. Fiscal General, a fin de que se expida sobre la competencia de este Tribunal, la que es contestada el 06/12/2023 y quedan los presentes en estado de resolver el 22/12/2023.

II- Que, el Sr. Fiscal General de Cámara, manifiesta que este Tribunal es competente para entender en estos actuados.

Entiende que el criterio sentado el 15/07/2021 por el Máximo Tribunal en la causa "Giménez, Rosa Elisabe c/Comisión Médica Central y/o ANSeS s/ recurso directo ley 24.241" (Fallos 344:1788) resulta de aplicación al caso, toda vez que el Sr. Aguirres pertenece a un grupo de extrema vulnerabilidad y se domicilia a gran distancia del tribunal previsto normativamente.

III- Que, corresponde a este Tribunal pronunciarse acerca de su competencia para actuar en el presente recurso

Fecha de firma: 16/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37878309#400102816#20240216104613534

directo de apelación contra lo dictaminado por la Comisión Médica Central en el Expte. 008-P-00352/22.

Al respecto, el art. 49 inc. 4 de la ley 24.241 sienta: "Procedimiento ante la Cámara Nacional de Seguridad Social. Las resoluciones de la comisión médica central serán recurribles por ante la Cámara Nacional de Seguridad Social por las personas indicadas en el punto 3 del presente artículo y con las modalidades en él establecidas...". Las personas referidas son: a) el afiliado; b) la administradora ante la cual el afiliado se encuentre incorporado; c) la compañía de seguros de vida con la cual la administradora hubiera contratado el seguro establecido en el artículo 99; y d) la ANSES.

Dicha norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "GIMENEZ, ROSA ELISABE C/ COMISION MEDICA CENTRAL Y/O ANSES S/ RECURSO DIRECTO LEY 24241" (sentencia del 15/07/2021, Fallos: 344:1788).

Para resolver de ese modo, remitió a lo resuelto en la causa "Pedraza" (Fallos: 337:530) y consideró que "No es razonable que personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y formulan pretensiones de carácter alimentario, que se relacionan con su subsistencia y mejor calidad de vida, se vean compelidas a acudir a tribunales que distan centenares o miles de kilómetros del lugar donde residen, debiendo afrontar los costos que se derivan de tal circunstancia (considerando 13, in fine, del mencionado precedente) -considerando 9, último párrafo-.

Agregó que "...la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado los deberes del Estado de eliminar las





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
CSS 26701/2023

barreras y garantizar el acceso a justicia de las personas con discapacidad mediante su participación adecuada y efectiva en los procedimientos (CIDH "Furlán y familiares vs. Argentina", sentencia del 31 de agosto de 2012, énfasis agregado), parámetro ineludible al ponderar la gravedad de las restricciones que conlleva para la recurrente acudir a la vía impugnatoria cuestionada (considerando 10).

Culminó afirmando que "Conforme a lo sostenido, cabe concluir en que la competencia asignada a la Cámara Federal de la Seguridad Social por el art. 49, inciso 4, primer párrafo, de la ley 24.241 para ejercer el control judicial suficiente de las resoluciones de la Comisión Médica Central, no resulta un medio adecuado, idóneo, necesario o proporcional a los derechos, intereses y valores que el Estado está llamado a proteger en la materia bajo examen".

A todo lo dicho, debe agregarse que es doctrina de nuestro Máximo Tribunal que, aun cuando el mismo sólo decide en los casos concretos que le son sometidos, y no resultando sus fallos obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquél. Así, se ha dicho que "...carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (Fallos 307:1094).

Por todo lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 49 inc. 4, primer párrafo, de

Fecha de firma: 16/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37878309#400102816#20240216104613534

la ley 24.241 y decretar la competencia de este Tribunal para intervenir en estos autos.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Declarar la inconstitucionalidad del art. 49 inc. 4, primer párrafo, de la ley 24.241 y decretar la competencia de este Tribunal para intervenir en estos autos.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y continúen los autos según su estado.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 16/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37878309#400102816#20240216104613534